

714

275 a-m.

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec Msa. Coll. - Mexico

1772

no. 714

Lorenzana, Francisco Antonio, 24th Archbishop

A. L. S. and Ms. Ds. 6pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of third and fourth degrees of consanguinity for marriage of two Spaniards.

401318

714

Lorenzana

Dispensation of third and fourth degrees of consanguinity for marriage of two Spaniards.

714

276,

Dilig.^{as} Matxim.^s de Basilio Feliciano, y M.^a
 Gent.^s Orig.^o y Vez.^o del Rancho de S.^m Marcos
 del Pueblo de Otumba

Siendo
 Cura, y Juez Ecc.^o el D.^m y M.^o D.^m Theod.^o
 Martínez

Año de 1772

Dispensa de 4.^o de Consanguinidad concedida
 a Basilio Feliciano Aguilera, y Maria Gertrudis -
 Espinosa, Españoles vecinos del Partido de Otumba

En el Pueblo de N.^a S.^a de la Concepcion de Otumba en primero
Presentacⁿ de Feb.^o de mil setec.^{tos} setenta y dos ante el S.^r D.^{ny} M.^{do} D.ⁿ
Theodoro Maniz, Caxa p.^a su Mag.^{do} Vic.^o in Cap. in Juez Ec.^o de este dho.
Pueblo, y sus anexos por el Yll.^{mo} y Exc.^{mo} S.^r D.ⁿ Fran.^{co} Ant.^{te} Lorenzana
Arzobispo de Mex.^{co} y Obispo de Toledo Prim.^o de las Españas, Chanciller
Mayor del Consejo de Estado de Castilla de su Mag.^{do} Es de presentaron
a effto de Contraher Matrim.^o segun orden de N.^a S.^a M.^{do} y g.^a Basilio
Feliciano solt.^o hijo lex.^o de Nicolas de Aquilax, y Feliciano Espinoza
desta y M.^a Espinoza soltera de treinta a.^{os} de edad, hija lex.^a de Jph
Martin Espinoza desta y Maria de Jesus, Esp.^a vez.^a de este Pueblo en
el Rancho de S.ⁿ Marco y p.^a su Merced visto los libros p.^a presenta-
dor en cuya atencion debia mandan, y mandò q.^e por ante mi el presente
Auto Not.^o se les tomase separadam.^{te} sus declaraciones, y constando de ellas
su Consentim.^{to} se proceda a la informacion de sus libertades, y demas
Necesarias, p.^a en su Vista proveer lo q.^e convenga: y p.^a este auto Asi lo
mandò, y firmo dho. S.^r Juez, de q.^e doi fe. Ante mi

f. D.ⁿ y M.^{do} Theodoro Maniz

Joseph. Ant.^{te} Mondragon
Not.^o Recp.^a

Declaracⁿ En dho. dia, mes y año, estando presente Basilio Feliciano, p.^a ante mi el
Not.^o se le tomó juram.^{to} q.^e hizo en toda forma y segun dho. por D.ⁿ N.^a S.^a y
del Contra.^{te} la señal de la S.^a Cruz, lo cuyo cargo prometio decir verdad en q.^{to} fuese
preguntado, viendolo segun el Interrog.^o Matrimonial = digo: q.^e de su
libre, y espontanea Voluntad quiere casarse con M.^a de Espinoza, con
q.^e tiene solam.^{te} Contraidor Esponsales, y en virtud de ellos la desflora
con animo, de q.^e no retractara su intencion, y sabiendo q.^e era su Confan-
guinea, pero ignorando el grado, aung.^e a sus Mayores ha oido decir
es ya remoto. Así declararon los testigos, y es el único obice, q.^e puede te-
ner en su pretencion, pues es libre y suelto, sin tener echo voto de Casti-
dad, ò Relig.ⁿ ni Enfermedad q.^e le impida el uso del Matrim.^o q.^e preten-
de. que lo q.^e lleva dho. es la Verdad, en la q.^e se ratificò viendolo leida es-
ta su declaracion, q.^e no firmò por q.^e dho. no sabia: firmola el S.^r Juez
ante mi el pres.^{te} Not.^o de q.^e doi fe. Ante mi

f. D.ⁿ y M.^{do} Theodoro Maniz

Joseph. Ant.^{te} Mondragon
Not.^o Recp.^a

Incontin

Declaracⁿ ti, estando así mismo presente M^a Gent^e Espinoza p^r ante mi el
de la Contrah^e Not^o se le tomó juram^{to} q^{ue} hizo en toda forma de d^{to} p^r D^e N^o 5^a
y la Señal de la S^a Cruz, s^o cuyo cargo prometió decir Verdad, en q^{to}
fuese preguntada, y siendolo por el tenor del Interrog^o Matrim^o
dijo: llamase como lleva d^{to}, sex de Calidad Estado edad, y Oigⁿ
q^{ue} refiere en su presentacⁿ. Que de su libre Voluntad, quiere contra-
her Matrim^o con Basilio Feliciano, el q^{ue} le es deudor de su Vi-
quinidad dandole palabra de Matrim^o p^a cuyo a^{to} no tiene im-
pedim^{to} de los q^{ue} se le preguntaron, y dieron à entender, pues
aunq^{ue} sabe sex su Consanguinea, pero le han d^{to}, q^{ue} es en gra-
do q^{ue} sà no le obsta: Que esta es la Verdad en la q^{ue} se ratifica, ba-
jo el juram^{to} q^{ue} fho tiene siendole leida esta su declaracion, q^{ue}
no firmo p^r no sabex. firmola el S^a Juez de q^{ue} doi fe^e

J^o y M^o Theodoro Manz

Ante mi
Joseph Ant^o Mondragon
Not^o Rec^o

J^o Testigo
p^r ambos

San las Gen^{es}

En d^{to} dia, mes, y año, p^a la Informacion, q^{ue} está mandada reci-
bir Comparecio en este juzgado, un hombre, q^{ue} dijo llamase Jph
Sandoval, de Calidad español Oigⁿ y l^{er} de este Pueblo, Vuido de tho-
masa Garcia y de ochenta y tres à edad, aq^{ue} p^r ante mi el Not^o
se le tomó juram^{to} q^{ue} hizo en toda forma, y según d^{to}, p^r D^e N^o 5^a
y la Señal de la S^a Cruz, s^o cuyo cargo prometió decir Verdad, en
q^{to} fuese preguntado: y siendolo según el Interrog^o Matrim^o
dijo: q^{ue} conoce à los Ref^{os} Contrahentes desde sus Natalicio, y à
sus Pl^{es} de trato, y comunicacion; p^r lo q^{ue} le consta y declarar sex
consanguineos, en la forma sig^{te} - Martin de Espinoza, y M^a Es-
pinoza, Hexm^o Carnales tuvieron en Matrim^o a Jph, y a Juan.
este tuvo à Feliciano M^e del Contrah^e y aq^{ue} à la Contrah^e. Que
no sabe sean afries, ni casados, ni hallan dado Esponsales à otras
Personas, ni tengan echo Voto de Castidad, ni enfermedad q^{ue} les impi-
da el uso libre del Matrim^o. Que lo q^{ue} lleva d^{to} es la Verdad, en q^{ue}
bajo el juram^{to} q^{ue} fho tiene se ratificò siendole leida esta su declar-
acⁿ q^{ue} firmò con el S^a Juez de q^{ue} doi fe^e

J^o y M^o Theod^o Manz

Jph de Sando Laz

Ante mi
Joseph Ant^o Mondragon
Not^o Rec^o

2 J^o p^o ambos dho día, mes y año, comparecio así mismo presentado por Testigo Pedro
Espinoza, q^o dijo ser español casado con Juan^a Capha, Virg.^a y Ver.^a de este Pue-
blo de ochenta y cinco a^o de edad, y aviendo sido preguntado p^o el Con-
cilio de Ambos Contrahentes, bajo el juram^{to} q^o hizo de decir Verdad en
q^{to} supiere. Respondió, q^o los conoce desde q^o nacieron, y a sus P.^{es} ha co-
municado familiar^{te}. q^o sabe q^o los dho^s pretenden ser libres de Matrim.
m.^o y tambien los juzga; de espñales, de Voto de Castidad, y de enferme-
dad Contagiosa, que no son afines, pero si Consanguineos, pues Martin
de Espinoza y M.^a de Espinoza fueron Hermanos Carn.^{es} y q^o Martin tu-
vo en Matrim.^o a Jph^a Padre de la Contrah.^{te} y M.^a a Juan Abuelo de
Contrah.^{te} Que esto es lo unico q^o sabe pueda impediales su pretencion, lo q^o
declara bajo el juram^{to} q^o fho tiene, en el q^o se ratificò, y no firmò p^o q^o
dijo No Saber. firmolo el 5^a Juez ante mi el Not^o de q^o doi feè.

J. M^o y M^o Theodoro Manz

Ante mi
Joseph. Ant^o Mondragon

3 Testigo En dho día, mes y año, p^a la Conclusion desta Informac.ⁿ fue presenta-
do p^o Testigo, Salvador Lopez Lascano, Mestizo de 35 a^o de edad, Virg.
y Ver.^a de este Pueblo, y Casado con Gertrudis M.^a ad^o p^o ante mi el dho.
p^o Ambos se le tomó juram^{to} q^o hizo en toda forma, y segun dho^s p^o el S.^o y la
señal de la S.^a Cruz, so^o auió cargo prometió decir la Verdad, en q^{to} su-
prese, y fuesse preguntado: Y siéndolo p^o el Conocim^{to} de Ambos Contrah.^{tes}
dijo q^o los conoce desde Niños, y sabe son Consanguineos, pues Jph^a
Espinoza P.^e de la Contrah.^{te} fue Primo Carnal de Juan Espinoza, q^o
fuè el Abuelo del Contrah.^{te} lo q^o declara, como tambien q^o no ignora
tengan dho impedim^{to} de todo lo q^o se le preguntaron, y diéron^{le} a
entender. Que lo q^o lleva dho es la Verdad, en q^o bajo el juram^{to} q^o fho
tiene se ratificò, y no firmò por q^o dijo no saber. firmo el 5^a Juez ante
mi el Not^o de q^o doi feè.

J. M^o y M^o Theodoro Manz

Ante mi
Joseph. Ant^o Mondragon

Auto de En dho Pueblo, día, mes y año el Citado 5^a Juez en Vista de las dili-
gas q^o antecedien, y havió y tuvo por bastantes, debia mandar, y man-
dò, q^o en atención, a q^o de ellas resulta, estar los Contrah.^{tes} ligados
en quarto con texero grado de Consanguinidad, se suspendan las
y Remic. demas diligas prevenidas p^o el S.^o Concilio de Trento, dando cuenta

con ellas, al Illmo y Excmo Sr Arzobispo de Mex^{co} p^a q^e siendo
de su Superior agrado, se sirva su Exc^a Illma de concederles
la dispensa Necesaria, o mandax lo q^e fuere servido. Y p^e este
auto asi lo proviò, mandò y firmo Dho Sr Mex ante mi el pre
sente Not^o de q^e doi fe.

/ D^o M^o Theodoro Manz

Ante mi

Joseph. Ant^o. Mondragon
Not^o Rec^o.

Montea

Martin de Espinoza	Her ^m . Carr ^o	1	M ^a Espinoza
Jph de Espinoza	Prim ^o . Carr ^o .	2	Juan
La Contrah ^{te}	Prim ^o . Segund ^o	3	Feliciana
		4	El Contrah ^{te}

Illmo y Excmo Sr

Los Contenidos en estas dilig^{as} se hallan ligados en quan
to grado de Consanguinidad, p^o lo q^e ouieren a la Superior
grandeza de l'Exc^a Illma suplicandole se sirva de habilitar
los, teniendo p^o Causa bastante, respecto de ella, et hallan
se privada de su honox, y en edad crecida, q^e con dificultad
podra encontrar Dho Matrim^o y respecto de el, el desear re
sarcirle el daño q^e le origino, en Virtud de los Esponsales, q^e
con ella contrahò

D^o M^o Theodoro Martinez

Mex^{co}. y Febrero 6^a de 1772

Vistas estas dilig^{as} en atencion a las Causas, que de ellas resultan,
y tubimos por bastantes, en uso de n^{ras} facultades ordina
rias, y Extraordinarias dispensamos con Basilio Feliciano Agui

-lar, y maria Petrudia Espinosa ambos Solteros, Españoles, y ve-
-cinos del Pueblo de Otumba en el impedim^{to} de quanto grado de
consanguinidad, declarando no obstante el tercero de la misma
-especie, con que se hallan ligados, para que sin embargo de
este, y no resultando otro alguno Canonico de las diligencias pre-
-venidas por el 8^{to} Concilio de Trento puedan validas, y lici-
-tam^{te} contraher matrimonio segun orden de nra Sta Madre
Iglesia, y mandamos se libere testimonio de este Decreto au-
-thorizado en forma a el Cura, y Juez Eccl. de dho Partido
para q^e absolviendoles antes de las Censuras, en q^e han incur-
-rido, pueda asistirlos a el matrimonio, que pretenden
y les haga cumplir la Penitencia espiritual valudable
q^e les imponemos, de q^e antes de la Contraccion confiesen
y comuniquen, que repitan esta Sta Dilig^a por espacio
de quatro meses, una vez en cada ~~semana~~ que en todos los
Sabados de dho tiempo recen puestos de rodillas una
parte del S^{mo} Rosario de nra Señora: Asi lo mande
y firmo su Exc. Al^a y H^ama =

El Obispo de Mexico
Francisco

do
Por m. del Arzobpo. me^d.

N. C. Perez Segano
D. Juan. Perez
no
5.

Se Sacó Testimonio.